

PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA IX

PRINCÍPIO DA AUTOTUTELA

Obs.: Esse princípio possui elevada incidência em provas. Sua estrutura é relativamente simples, mas exige atenção quanto a aspectos específicos que costumam gerar confusão em enunciados.

O princípio da autotutela refere-se ao poder-dever da Administração Pública de exercer controle sobre os próprios atos. Consiste na prerrogativa de fiscalizar, revisar e, quando necessário, corrigir condutas administrativas que estejam em desacordo com os preceitos legais ou com critérios de conveniência e oportunidade.

Esse controle interno é exercido por meio de mecanismos contínuos de avaliação, e pode ocorrer em diversas fases: previamente à prática do ato, de forma concomitante à sua execução ou em momento posterior. A Lei n.º 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), por exemplo, prevê procedimentos internos estruturados para garantir a verificação sucessiva dos atos administrativos entre os diversos agentes públicos, o que caracteriza manifestação concreta do princípio da autotutela.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também consagra expressamente esse princípio, conforme dispõe a Súmula 473:

“Súmula 473 – STF: A administração pode **anular** seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou **revogá-los**, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.”

As manifestações clássicas da autotutela são a anulação e a revogação de atos administrativos. Ambas constituem formas pelas quais a Administração retira o ato do ordenamento jurídico, ainda que por fundamentos distintos. A anulação ocorre quando há ilegalidade no ato, enquanto a revogação está relacionada à perda de conveniência ou oportunidade, ainda que o ato seja formalmente válido.

A autotutela se manifesta, por exemplo, quando a Administração Pública identifica um vício de legalidade em ato previamente praticado, como no caso de uma licença concedida por autoridade competente em desconformidade com os requisitos legais. Diante dessa constatação, deve-se proceder à anulação do referido ato. A anulação, portanto, tem por fundamento a existência de ilegalidade.

Por outro lado, quando o ato administrativo é válido, ou seja, não apresenta vícios, mas sua permanência não mais se mostra conveniente ou oportuna à Administração, poderá ser revogado. É o que ocorre, por exemplo, quando determinada autorização, regularmente expedida, perde sua utilidade prática ou estratégica no decorrer do tempo, ainda que tenha



5m

sido legal no momento de sua edição. Nesse cenário, a Administração, com base em juízo de conveniência e oportunidade, poderá promover sua revogação.

Obs.: Em exercícios avaliativos, é comum a ocorrência de equívocos conceituais relacionados a esses institutos. Deve-se atentar para o fato de que atos com vício não são passíveis de revogação, mas sim de anulação. A revogação aplica-se exclusivamente a atos legais, cuja continuidade não se justifica por razões de mérito administrativo.

Ademais, a autotutela pode se manifestar em situações nas quais, mesmo diante da constatação de um vício, a Administração opta por manter o ato, promovendo sua regularização. Nesses casos, a conduta adotada denomina-se convalidação. A convalidação consiste na correção de defeitos sanáveis, preservando o ato no ordenamento jurídico quando não houver impedimento legal à sua permanência.

Assim, a autotutela abrange as hipóteses em que a própria Administração exerce fiscalização sobre seus atos, seja anulando, revogando ou convalidando, conforme as características jurídicas da situação analisada. Trata-se de uma forma de sindicabilidade interna, voltada à legalidade e ao controle administrativo.

É necessário distinguir corretamente o princípio da autotutela do conceito de tutela administrativa. A autotutela refere-se ao controle exercido **internamente** pela Administração Pública sobre seus próprios atos. Trata-se de um controle amplo, por meio do qual a Administração pode tanto **anular atos ilegais** quanto **revogar atos válidos** considerados inconvenientes ou inoportunos.

Por sua vez, a tutela constitui um **controle limitado**, voltado exclusivamente à análise da legalidade dos atos administrativos praticados por entidades da administração indireta. Em razão disso, a tutela não autoriza a revogação de atos, permitindo **apenas a anulação** quando identificados vícios de legalidade. Em outras palavras, no exercício da tutela, não se aprecia o mérito administrativo, mas apenas a conformidade do ato com os preceitos legais.

Há, portanto, distinções relevantes entre ambos os institutos:

- **Autotutela:** controle interno e hierárquico; permite anulação e revogação; é exercida pela própria entidade sobre seus próprios atos.
- **Tutela:** controle externo em sentido funcional, exercido pela administração direta sobre a indireta; permite exclusivamente a anulação; não há vínculo hierárquico, apenas relação de supervisão finalística.



10m



ATENÇÃO

Este ponto requer especial atenção, pois é tema frequente em provas. O princípio da autotutela está entre os mais cobrados, figurando ao lado dos princípios da impessoalidade e da moralidade como um dos três temas principais nas avaliações. Por vezes, a autotutela é ainda mais abordada do que a moralidade, mas esses três princípios permanecem como os mais recorrentes nas questões de concurso público.



DIRETO DO CONCURSO

01. (CESPE/CEBRASPE/TRT/10ª REGIÃO/DF E TO/ANALISTA JUDICIÁRIO/ÁREA: JUDICIÁRIA/2025)

No que se refere às autarquias, à vinculação dos atos administrativos, aos princípios expressos e implícitos da administração pública e à organização administrativa do Estado, julgue o item subsequente.

A autotutela é um princípio administrativo que permite à administração pública rever e anular, de forma unilateral, seus próprios atos quando eivados de vício de legalidade, não havendo necessidade de motivação, ainda que direitos individuais sejam afetados.



Observa-se que o ponto que compromete a validade da proposição está na afirmação de que não haveria necessidade de motivação. O restante do enunciado apresenta-se compatível com a definição do princípio da autotutela, ao reconhecer que a Administração pode rever e anular, de forma unilateral, seus próprios atos quando eivados de vício. Houve questionamento quanto à ausência do termo “revogar”, mas a formulação não afirma que a atuação da Administração limita-se exclusivamente à anulação. Destaca-se que, quando direitos individuais são atingidos, há o dever de motivação por parte da Administração. A proposição, portanto, apresenta inconsistência especificamente por afastar essa exigência.

02. (CESPE/CEBRASPE/BDMG/ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO/ GESTÃO, FINANÇAS E CONTROLADORIA/2025) Julgue o item subsequente, acerca de administração indireta, entidades paraestatais e organização e princípios da administração pública.

A autotutela, um dos princípios implícitos da administração pública, é a prerrogativa que lhe permite corrigir os próprios erros de forma autônoma.



O termo “autônoma” refere-se ao poder da autotutela de corrigir os próprios erros. Contudo, nem sempre haverá erro a ser corrigido. Nesses casos, a Administração poderá optar por revogar atos, sendo essa uma possibilidade prevista no exercício da autotutela.

03. (CESPE/CEBRASPE/STJ/ANALISTA JUDICIÁRIO/ÁREA: ADMINISTRATIVA/2024) Em relação aos agentes públicos, aos poderes administrativos e aos princípios da administração pública, julgue o próximo item.

Com base no princípio da autotutela, a administração pública pode não só anular um ato administrativo por ilegalidade, como também revogar ato administrativo por motivos de conveniência.



Essa é a ideia que se busca firmar ao tratar da autotutela, a qual permite tanto a correção de ilegalidades quanto a adequação de atos válidos diante de novos critérios administrativos.

PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLO A DEFESA

O princípio do contraditório refere-se à prerrogativa de se opor, impugnar ou recorrer diante de atos ou decisões que possam produzir efeitos desfavoráveis. Trata-se do direito de manifestação, por meio do qual a parte interessada pode expressar sua discordância, apresentar sua versão dos fatos ou contestar alegações. Assim, assegura-se a possibilidade de participar ativamente do processo, com vistas à formação de uma decisão mais justa.

A ampla defesa, por sua vez, complementa o contraditório, permitindo que a parte utilize todos os meios e recursos legalmente admitidos para demonstrar suas alegações. Isso inclui, por exemplo, a apresentação de provas documentais, testemunhais ou periciais. Ao ser garantido o contraditório, confere-se à parte o direito de contestar; ao ser assegurada a ampla defesa, permite-se a utilização dos instrumentos jurídicos cabíveis para sustentar essa contestação.

Ambos os princípios são frequentemente invocados de forma conjunta, embora possam ser violados isoladamente. É possível a ocorrência de situação em que o contraditório seja respeitado — permitindo, por exemplo, o direito de recorrer —, mas a ampla defesa não seja plenamente garantida, caso haja limitação na produção de provas. Do mesmo modo, pode-se admitir a ampla defesa, mas, se ultrapassado o prazo para manifestação, o contraditório restará comprometido. Por essa razão, ainda que costumeiramente tratados de forma unitária, esses institutos possuem características próprias.



15m

Conceito: trata-se da garantia dos direitos à comunicação dos atos processuais, à apresentação de alegações finais, à produção de provas e à interposição de recursos nos processos que possam resultar em sanções, bem como nas situações de litígio.

Obs.: há o direito de defesa e de utilizar os meios legalmente admitidos para tanto. Ambos os princípios são garantidos simultaneamente, porém podem se manifestar de forma dissociada. Em determinadas hipóteses, há contraditório, mas não ampla defesa — como nos casos em que não se admite produção de prova além da documentação previamente apresentada. Em outros, pode existir a ampla defesa, mas, se ultrapassado o prazo para manifestação, não há mais contraditório. Ambos são autônomos, apesar de frequentemente aplicados de maneira conjunta.

A Constituição Federal dispõe expressamente:

CF – Art. 5º, inciso LV:

“Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.”

Obs.: A parte tem assegurado o direito de contraditar e de exercer sua ampla defesa por meio dos instrumentos que lhe são próprios.

CF – Art. 5º, inciso LVI:

“São inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos.”

Obs.: A ampla defesa não é ilimitada; está sujeita à observância da legalidade quanto aos meios probatórios utilizados.

Súmula Vinculante n.º 21:

“É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo.”

Obs.: A exigência de depósito ou arrolamento como condição para interposição de recurso viola o direito ao contraditório. Essa prática é vedada, por afrontar a Constituição Federal.

Súmula Vinculante n.º 5:

“A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição.”

Obs.: A ampla defesa pode ser exercida diretamente pela parte, mesmo que não seja advogada. A contratação de defensor técnico é permitida, mas não obrigatória. O exercício do direito à defesa pode ser feito sem a necessidade de representação por profissional habilitado.

GABARITO

01. E

02. C

03. C

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Concursos, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Vandrê Borges de Amorim.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.
